ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA

Relação entre o Despacho Decisório nº 262/2024/COGE/SCO da ANATEL e a Vedação à Subcontratação em Pregão Eletrônico para PABX Virtual e Telefonia IP

---

1. CONTEXTO DO DESPACHO DA ANATEL

O **Despacho Decisório nº 262/2024/COGE/SCO**, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi elaborado com o objetivo de combater práticas fraudulentas e irregulares ligadas à **alteração indevida de códigos de acesso**, **revenda de recursos de numeração** e **dificuldade de rastreabilidade de chamadas telefônicas**.

A medida tem caráter **cautelar** e obriga as prestadoras de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SMP (Serviço Móvel Pessoal) a adotar, em prazos determinados, mecanismos de controle técnico, contratual e administrativo que assegurem a identificação inequívoca de quem origina ou recebe chamadas.

Entre os principais fundamentos:

Artigo	Conteúdo essencial	Finalidade
Art. 1º	Proíbe a **revenda, repasse, aluguel ou cessão de uso/intermediação de numeração** a terceiros.	Impedir que uma empresa "revenda" números telefônicos ou capacidade de gerar chamadas.
§ 1º do Art. 1º	**Centrais de Atendimento só podem fazer ligações "em nome de terceiros" se forem assinantes diretas da operadora.**	Garantir rastreabilidade e legitimidade do originador.
Art. 2º	Exige **cláusulas específicas nos contratos** entre a operadora e os clientes corporativos.	Reforçar controle e responsabilidade de quem usa o serviço.
Art. 4º e 5º	Determina **análises de CDRs, bloqueios e notificações** de tráfego irregular.	Combater a falsificação de códigos de origem ("caller ID spoofing").
Art. 13	Prevê **multas de até R$ 50 milhões** por descumprimento.	Força de norma vinculante.

Em resumo, a agência obrigou as prestadoras a manter **contrato direto com os usuários efetivos** dos recursos de numeração, impedindo que terceiros intermedeiem esses serviços — prática considerada irregular.

---

2. O QUE O TERMO DE REFERÊNCIA DIZ (ITEM 4.1.1)

"Não será admitida a subcontratação do objeto contratual."

Essa disposição do Termo de Referência, constante do pregão eletrônico para contratação de **PABX virtual e telefonia IP**, tem natureza **administrativo-contratual** e busca garantir que a empresa vencedora:

- Execute o objeto **de forma direta**;
- **Não delegue** total ou parcialmente a execução do serviço a terceiros;
- Mantenha **responsabilidade técnica, operacional e contratual exclusiva** perante a Administração.

A cláusula impede que a contratada **funcione como mera intermediária** ou "revendedora" de outro serviço, mas **não proíbe** o uso de insumos técnicos ou infraestrutura de terceiros (como data centers, backbones de internet ou fabricantes de equipamentos), desde que a gestão e responsabilidade final **permaneçam com a contratada**.

---

3. RELAÇÃO ENTRE O DESPACHO 262/2024 E A PROIBIÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

Aspecto	ANATEL – Despacho 262/2024	Edital – Cláusula 4.1.1
Proibição central	Revenda, repasse ou aluguel de recursos de numeração e capacidade de chamadas a terceiros.	Subcontratação do objeto contratual a outra empresa.
Finalidade	Combater fraudes, falsificação de origem e dificultar golpes.	Garantir execução direta, controle de qualidade e responsabilização da contratada.
Titularidade do contrato	O cliente final deve ser **assinante direto da operadora STFC/SMP**.	O órgão público deve ter relação contratual **exclusiva com a empresa vencedora**.
Responsabilidade técnica	Deve permanecer **com a prestadora licenciada** pela ANATEL.	Deve permanecer **com a contratada** vencedora do certame.
Sanções aplicáveis	Multa de até **R$ 50 milhões** e suspensão de interconexão.	Rescisão e penalidades administrativas segundo a Lei 14.133/2021.

Ambas as normas — o Despacho 262/2024 e a cláusula 4.1.1 — **convergem no mesmo propósito**: impedir que uma empresa se posicione apenas como **intermediária** na prestação de serviços de telecomunicações, preservando a rastreabilidade e a responsabilidade direta de quem executa o serviço.

---

4. APLICAÇÃO PRÁTICA NO PREGÃO DE PABX VIRTUAL E TELEFONIA IP

a) Situação Permitida (Regular)

A empresa vencedora:

- Possui **autorização da ANATEL** ou contrato direto com uma operadora licenciada (STFC/SMP).
- Fornece ao órgão público o **serviço completo de PABX virtual e telefonia IP**, mantendo responsabilidade integral por suporte, administração, relatórios e atendimento.
- Utiliza **infraestrutura de terceiros** (ex.: servidores em nuvem, provedores de banda), apenas como **meio técnico**, sem repassar a execução a outras empresas.

✅ **Não há subcontratação**, pois a contratada presta o serviço diretamente e em conformidade com o Despacho da ANATEL.

---

b) Situação Proibida (Irregular)

A empresa vencedora:

- Não possui autorização de telecomunicações e apenas **revende** planos de outra prestadora;
- Atua como **intermediária**, repassando ao órgão público numeração ou capacidade de chamada obtida de terceiros;
- **Terceiriza** o atendimento, controle de tráfego e relatórios de uso.

❌ Situação caracteriza **subcontratação vedada pelo item 4.1.1** e **infração ao Art. 1º do Despacho 262/2024**, sujeita a sanções contratuais e regulatórias.

---

5. CONCLUSÃO FUNCIONAL E INSTITUCIONAL

Ponto Avaliado	Interpretação Consolidada
Compatibilidade entre o edital e o Despacho da ANATEL	Total. O Despacho 262/2024 **reforça** a proibição de subcontratação contida na cláusula 4.1.1, uma vez que ambos visam impedir intermediação de serviços de telecomunicações.
Efeito sobre o certame	As empresas participantes devem demonstrar que são **prestadoras diretas** ou mantêm **contrato formal com operadora licenciada**, jamais intermediando a prestação.
Responsabilidade pelo serviço	Permanece integralmente com a **contratada**, incluindo atendimento, suporte, rastreabilidade e conformidade com as normas da ANATEL.
Situação aceitável	Contratada presta o serviço em nome próprio, utilizando apenas insumos ou infraestrutura de terceiros, permanecendo responsável perante o contratante e a ANATEL.
Situação irregular	“Revenda” ou cessão de numeração, intermediação de tráfego, ou execução indireta do serviço – práticas que configuram subcontratação e infração regulatória.

Conclusão final:
O item 4.1.1 do Termo de Referência está em **plena consonância** com o Despacho Decisório nº 262/2024/COGE/SCO da ANATEL. Ambos os instrumentos normativos buscam preservar a **execução direta, segura e rastreável** dos serviços de telecomunicações, proibindo intermediações que possam mascarar a origem das chamadas, dificultar a fiscalização ou transferir a responsabilidade técnica da contratada.

Assim, na licitação de **PABX virtual e telefonia IP**, a empresa vencedora deve prestar o serviço **em nome próprio e de forma direta**, atuando conforme os ditames regulatórios da ANATEL e as obrigações contratuais do edital.